МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 04 дүгээр сарын 09 №3/08 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ Б.ЖАРГАЛСАЙХАН ТАНАА

Комисст хандаж Нийслэлийн ... дүүргийн ... дугаар хороо, ...тоотод оршин суугч ...-ээс ирүүлсэн гомдолдоо “Эрүүгийн цагдаагийн албанаас гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа хэт нэг талыг барьж, дарамт шахалт үзүүлж, эрүү шүүлт тулгаж байгаа” талаар дурджээ.

Гомдлын дагуу шалгалтын ажиллагаа явуулж яллагдагч ...-аас тайлбар авч тодруулахад “2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр гэртээ харихад Эрүүгийн цагдаагийн албанаас хүмүүс ирээд дуудан ирүүлэх хуудас өгсөн. Тухайн өдөр 2 удаа ирсэн бөгөөд 12 цагт, 15 цагт ир гэж дуудсан байсан. Энэ ямар ч боломжгүй хугацаа байсан. Гэтэл оройны 20 цагт 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр ирж гэрчээр мэдүүлэг өг гэж дуудсан байсан. Би Эрүүгийн цагдаагийн албанаас дуудсаны дагуу очиж мөрдөгч Н.Анарчулуунтай уулзахад ...-ийн өргөдлийг уншуулсан. Тэр өргөдлийг уншиж үзэхэд намайг гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай мэтээр бичсэн байсан. Тэгээд мөрдөгч Н.Анарчулуун нь шууд мэдүүлэг авахаар асууж эхэлсэн. Тэгэхээр нь би гэрчид эрх үүргийг нь тайлбарлах ёстой гэж шаардаж, өмгөөлөгчгүй мэдүүлэг өгөхөөс татгалзаж, өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгнө гэж хэлээд явсан. Мөрдөгч Н.Анарчулуун, хяналтын прокурор М.Очбадрах нар нь гэмт хэрэг нотлогдсон гэж удаа дараа очих боломжгүй цаг хугацаанд дуудаж, хэт нэг талыг барьж шалган, өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгөх эрхийг зөрчиж, зөвхөн яллах талын нотлох баримтыг цуглуулж, цагдан хорих зорилгоор шүүхэд 3 удаа хандсан” гэх тайлбарыг өгсөн байна.

...-ын өмгөөлөгч, Монголын хуульчдын холбооны гишүүн Л.Даваасүрэн Комисст ирүүлсэн тайлбартаа “Мөрдөгч Н.Анарчулуун, хяналтын прокурор М.Очбадрах нар нь ...-д холбогдох хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хэт нэг талыг барьж, дан ганц яллах талын нотлох баримтуудыг бүрдүүлж, тухайн хэргийг хөнгөрүүлэх, цагаатгах талын үндэс, шалтгааныг бүрэн хэмжээгээр тодруулахгүйгээр ...-ыг буруутгаж байгаад миний үйлчлүүлэгч болон өмгөөлөгч миний хувьд гомдолтой байна. Мөрдөгч Н.Анарчулуун нь миний үйлчлүүлэгчээс мэдүүлэг авахдаа Эрүүгийн хуулийн олон зүйл заалтыг ноцтой зөрчиж, миний үйлчлүүлэгч ..-ын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хангаагүй байгааг анхаарч үзүүлнэ үү” гэх тайлбарыг ирүүлжээ.

Мөн Эрүүгийн цагдаагийн албаны 3 дугаар хэлтэст ахлах мөрдөгч, цагдаагийн

ахлах дэслэгч Н.Анарчулуун өгсөн тайлбартаа “... нь 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгнө гэж мэдүүлэг өгөхөөс татгалзсан тул мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах эрхийг нь хангасан. ... нь хэлэхдээ би албан ёсны өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэхгүй. Би тэр хүмүүст итгэхгүй байна. Би Үндсэн хуульд заасан өөрийгөө өмгөөлөх, өмгөөлүүлэх эрхээ эдэлнэ гэж хэлсэн. Түүнийг өмгөөлөгчтэй байцаалт өгөх, өмгөөлөгч авах бүх боломж, нөхцөлөөр хангасан. ... нь өмгөөлөгчөөр оролцуулна гэж 8-9 хүний нэр өгч,эдгээр улсууд намайг өмгөөлнө, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцоно гэсэн хүсэлтийг бичгээр өгсөн. Хүсэлтэд нэр дурдагдсан иргэд нь өмгөөлөгчдийн холбоо болон хуульчдын холбоонд бүртгэлгүй, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, өмгөөлөлийн тухай хуульд заасан шаардлагыг хангахгүй, Дээд шүүхийн өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалтад бүртгэлгүй, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хувь хүн, байгууллагыг төлөөлөн оролцох эрхгүй байсан учир Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуульд заасны дагуу түүний хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзсан. ..-тай мэдүүлэг авахаар нийт 3 удаа уулзсан энэ тохиолдолд өмгөөлөгчгүй ирчихээд өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгнө гээд татгалздаг. Мөн чамаас татгалзаад байхад чи мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад байна гэдэг. 2020 оны 03 дугаар сарын 10, 11-ний өдөр ... нь мөрдөгчөөс татгалзах хүсэлтээ Нийслэлийн прокурорын газар гаргасан байсан. Үүнийг нь Нийслэлийн прокурорын газраас мөрдөгчийг татгалзах үндэслэл байхгүй гэж шийдвэрлэсэн” гэжээ.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 7 дугаар зүйл “Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалуулах эрхтэй...”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт “Баривчлагдсан буюу эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан аль ч хүнийг шүүгч буюу хуулийн дагуу шүүн таслах эрх бүхий албан тушаалтанд даруй шилжүүлэх бөгөөд хүн хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх буюу суллагдах эрхтэй”, Шүүхийн өмнөх шатанд байгаа хүнийг заавал цагдан хорьж байх нийтлэг журам байх албагүй бөгөөд шүүх хуралд оролцох, шүүн таслах ажиллагааны аль ч шатанд байлцах, шаардлагатай тохиолдолд, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхэд байх баталгаа гаргаж өгсөн бол этгээдийг суллана”, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хорихоос өөр төрлийн арга хэмжээнд холбогдох наад захын жишиг дүрмийн 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Шүүхийн өмнөх шатанд хорьж, саатуулахаас зайлсхийж,хорьж саатуулахыг орлох бусад арга хэмжээг боломжийн хэрээр аль болох эхэлж хэрэглэнэ” гэж тус тус заасан байна.

Мөн Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Мөрдөгч, прокурор нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж хянасны үндсэн дээр хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүрэгтэй”, мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хэргийн бодит байдлыг нотлохын тулд мөрдөгч прокурор хуульд заасан бүх арга хэмжээг авч яллагдагч, шүүгдэгчийг яллах, цагаатгах, ял хүндрүүлэх, хөнгөрүүлэх нөхцөлийг эргэлзээгүй тогтооно”, 9.6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт “Гэрч өөрийнх нь эсрэг, түүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн, гэм буруутай байдлаар мэдүүлэг авч байна гэж үзвэл энэ тухай тэмдэглэлд тусгуулан мэдүүлэг өгөхөөс татгалзаж, өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгөх эрхтэй” гэж тус тус заажээ.

Дээрх хууль, олон улсын гэрээ, конвенцын заалтууд болон бусад тайлбаруудаас харахад мөрдөгч болон тус хэрэгт хяналт тавьж буй прокурор нь ...-д холбогдох эрүүгийн хэргийг шалгахдаа эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан

үндэслэл журмын дагуу яллах болон цагаатгах талын нотлох баримтуудыг бүрэн цуглуулах, хэргийн бодит байдлыг тогтоох үүргээ биелүүлээгүй, түүнийг өмгөөлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах боломжоор хангаагүй, прокурор эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүргээ хуулийн дагуу хэрэгжүүлээгүйн улмаас түүний дотоодын болон олон улсын гэрээ конвенцоор баталгаажуулсан өөрийгөө өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох баримт шалгуулах эрхийг нь зөрчсөн байж болзошгүй байна.

Мөн яллагдагч ... нь 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр ангид цагдан хоригдсон бөгөөд түүнийг өлсгөлөн зарласан хугацаанд нь хяналтын прокурор очиж уулзаагүй, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний байгууллагаас очиж уулзан өлсгөлөнгөө зогсоох талаар зөвлөмж өгч, өлсгөлөнг нь зогсоолгосон юм.

Түүнчлэн оршин суух тодорхой хаягтай, ажил, албан тушаал эрхэлдэг аливаа этгээдийг заавал цагдан хорих шаардлагатай хэмжээн үзэж цагдан хорих саналыг шүүхэд хүргүүлж шийдвэрлүүлж байгаа Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенц болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан жишиг дүрэм, зарчмуудын холбогдох заалтыг зөрчиж байна гэж үзэхээр байна.

Иймд яллагдагч ...-ын гомдол болон шаардлагад дурдсан асуудлыг нарийвчлан шалгаж, хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, цаашид аливаа этгээдийг гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгахдаа хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, олон улсын гэрээ конвенц болон дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хүний эрхийг хангаж, хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байх, урьдчилан сэргийлэх талаар тодорхой, үр дүнтэй арга хэмжээ авахуулахаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Зөвлөмжийг хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хавсралт ... хуудастай.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ